

מסורת הש"ס

(א) הוויית ט, (ב) וְיָלַד וְיָדַד מביאים כי כן אחת במשנה דהריות ט, (ג) הויות דף ת, (ד) נפסחים ה. קידושין יד: ב"מ זה. שנויות י. ונחם מת. חולין עת. כריתות כג:), (ה) שנת סח: (הויות ת, (ו) הויות ת, (ז) שם, (ח) נפרטת טו: וש"נ, (ט) נמנחות פ:), (י) לקמן יג. ודף כו. עדיות פ"ד מ"ח, (כ) נרכסת לו: בילה יא:), (ל) נמנדר טו, (מ) והויות ת, (נ) ויקרא ד, (ס) נמנדר טו, (ע) נשם, (פ) ונע"ע מוס' יומא פו, (צ) גליון, (ק) עיין מהרש"א,



תורה אור השלם
1. ונודעה התקטאת אשר חטאו עליה והקריבו הקהל פר בן קרץ להקטאת והביאו אותו לפני אהל מועד:

ויקרא ד יד
2. ואשה אל אחותה לא תקח חקך לצרר לגלות ערותה עליה בהקדוּת:
ויקרא יז יח
3. אם הבהן והקשיח הקטא לאשמת העם והקריב על חטאתו אשר תקא פר בן קרץ תמים לוי לחטאתו:
ויקרא ד ג
4. אשר נשיא הקטא יקשה אחת מכל מצות יי אלהיו אשר לא תעשינה בשגגה ואשים:
ויקרא ד כב

ואם נפש אחת תקטא בשגגה מעם הארץ בעשהה אחת ממצות יי אשר לא תעשינה ואשים:
ויקרא ד כו
5. ואם כל עדת ישראל ישגו ונעלם דבר מעיני הקהל וקשו אותו מקבל מצות יי אשר לא תעשינה בשגגה ואשים:

ויקרא ד יג

6. והיה אם מעיני העדה נעשהה לשגגה ועשו כל העדה פר בן קרץ אחד לעלה לרדת יניח לוי ומנהגו ונסכו במשפט ושעיר עזים אחד לחקות:
במדבר טו כד
7. ואם נפש אחת תקטא בשגגה והקריבה עו בת שנתה לחטאת:

במדבר טו כו

8. והארץ בבני ישראל ולגר הגר בחובם תורה אחת יהיה לכם לעשה בשגגה: והנפש אשר תעשה ביד רקמה את יי הארץ ומן הגר את יי הוא מגדף ונקרחה הקנש ההוא מקרב עמיה:
במדבר טו כט-ל



הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה מורה וכו' כמיז בפרשת ענדת טוכים:
(ב) ד"ה מה ענדת כוכבים דבר כ"ל וחיבת על נמחק:

חמש עשרה נשים

ולא בעבודת כוכבים. אין חייבין לצור להביא פר לעולה ושעיר לחטאת: **אלא על דבר שחייבין על זדונו כרת ועל שגגתו חטאת**. כגון זיצוח וקישור ונסוך והסתחווהא אצל מחבק ומנשק לא והך דרשא מעליה נפקא כדמפרש ואזיל: **ונאמר להטן עליה**. במייה שהוא מופנה לדרשא: **לאשמה העם**. כלומר

אשמתו כאשמת צבור: **ונלא בעבודת כוכבים**. קרבן ענדת כוכבים בפרשת שלח לך וכי תשגו: **מעייני מעיני**. מפר העלם דבר: **ואם נפש אחת**. התם כמיז בפרשת שלח לך: **מעליון**. מלצור והתם י לפינן להו מפר העלם: **טורה אחת**. לענין קרבן כמיז (א) צפר ענדת כוכבים. מורה כל התורה במשמע הוקשה כל התורה לענין קרבן לענדת כוכבים: **מה ענדת כוכבים** (ב) על דבר שזדונו **כרת ושגגתו חטאת**. כדכתיב התם והנפש אשר מעשה צד רמה ונכרתה(י) אלמא כולה פרשתא בדבר שזדונו כרת ושגגתו חטאת מישמע: **אשכחן יחיד ונשיא ומשיח**. בזה היקשא לא משמע אלא הני דכתיב והנפש ואלו לצדן במשמע סהן יחידין דהני קראי כמיזי בפרשת ואם נפש אחת(ט) בענדת **כוכבים**: **אמר קרא**. גבי יחיד ונשיא ומשיח: **ואם נפש**. וי"ו מוסיף על ענין ראשון: **וילמד עליון מחסותו**. לצור מיחדים: **ילוף מעיני מעיני**. שאר מלות מענדת כוכבים:

צרכנותיהם. אס עצדו בני עיר אחת ענדת כוכבים בשוגג יחו חלוקים צקרבנס שלא יביא כל אחד קרבנו שעירה כיחיד: **ס"ל נו'**. אין חלוקים מתורת יחיד אלא רוצ ישראל או כולן כדכתיב ואם מעיני העדה (נמנדר טו) אצל בני עיר אחת יחידים הם: **בזוראה**. היינו העלם דבר שזורו צ"ד שהענדת כוכבים מותרת ועשו לצור על פיהם: **א"ר אפי'** לא משכמת לה קרבן לחלק נימא כריכים הני מרובים חילוק צין יחיד וליכא הלכך אין להם כפרה קמ"ל: **אמו אנוסם אביו**. שנשאה אחיו מאביו אחרי כן ומת בלא בנים ונפלה לפני בנה לייבוס: **בפלוגתא דר' יהודה ורבנן**. כדלמרי' לעיל (דף ד.) ורבי יהודה אוקר בלונסת אביו ולר' יהודה לא משכמת לה אס נופלת לפני בנה לייבוס אלא לרבנן ובלונסת ולהכי לא תנא לה דבפלוגתא לא קא מיירי: **וסרי איסור מלוו ואיסור קדושה**. לקמן בפרק כ"ד כו' (דף ה.) כל שאיסורה איסור ערוה לא חוללת ולא מתייבמת איסור מלוו כגון שניות מד"ס כדמפרש לקמן בפ"ב (כא.) או איסור קדושה כגון שנפלה לפניו ממזרת או נתינה שהיא בלאו חוללת ולא מתייבמת חוללת דלא אליס איסור לאו בלא כרת לאפקועי ייבוס לגמרי ולא מתייבמת דהא אסורה לוי. ופליגי ר"ע דלמר צפ' החולץ (לקמן דף מט.) חייבי לאוין כחייבי כריתות דקתני איהו ממזר כל שאר צפר שהוא בלא יצא דיש ממזר מחייבי לאוין ולר"ע אליס לאו למיפטרה בולא כלום כערוה גמור': **אם הלזות**. כרת ערוה מתייבמת:

רבי

בית הלל אינה משנה

פרק ראשון יבמות

מ.

מה להלן דבר שחייבין על זדונו כרת ושגגתו חטאת. אגב שטיפיה נקט לישנא דמתני' דהריות (דף ת.) דאייתי לעיל דשגגתו חטאת לא קיס ליה בלחות אשה אלא מהכא:

בעבודת כוכבים אתיא מעיני מעיני. לא מנינו למימר אחיא מלות מלות לכל מלות דכתיב בענדת כוכבים איצטריך לכדדריש צספרי כל מלות וז ענדת כוכבים ששקולה כנגד כל המלות:

וילמד תחתון מעליון. וא"ת מיפוק לי דכתיב התם כרת צהדיא כדדרשי רבנן בסמוך וי"ל דלר' ההוא כרת במצרך את השם דהכי כתיב את ה' הוא מגדף ונכרתה וצפ' מי שהיה טמא (פסחם דף ג:) אית לוי לרבי מגדף היינו מצרך את השם:

ורבנן האי סברא מנא דהו. וא"ת כולה מילתא מיפוק לי מעליה דג"ש נימנה לידרש לכל מילי וי"ל דעליה דכתיב גבי לחות אשה וגבי חטאת לא מופנה וההוא דיבוס מופנה ור"ת אומר דלפילו מופנה ההיא דלחות אשה כיון דההוא דחטאת לאו מופנה שצקינן ליה למופנה מלד אחד ודרשינן ממופנה משני לדידן כדלמרינן בהמפלת (מדה דף כב: וס): **מה ענדת כוכבים דבר שחייבים על זדונה כרת**. וא"ת ואימא מה ענדת כוכבים שחייבים על זדונה סקילה וי"ל דלא גמרינן אלא מה דכתיב צההוא קרא דלא כמיז התם אלא כרת דקסדר מגדף היינו עוצד ענדת כוכבים והי"נ לרבנן דלא גמרי מה ענדת כוכבים שיש צה לאו וכרת ולא צעו לאו כיון דלא כתיב צההוא פרשה מדע דצפרק צתרא דמכות (ד' יג: וס) ממעט פסח ומילה משום דבעינן דומיא דענדת כוכבים דלמר רחמנא לא תעביד והני קוס עשה יניחו ולא ממעט להו משום דלית צהו לאו כמו בענדת כוכבים ומיניה לרבי דנפקא ליה חטאת מעליה צני לאו וכרת כמו בלחות אשה ואמי ספיר דצצנועות (דף יג.) דריש רבי דצפורק עול ומפר צרית ומגלה פנים אית צהו כרת ולא חשיב להו צצדי ששה ושלשים כריתות משום דלא אשכחן צהו לאו: **ע**

ע **ורבנן**. לית להו כרת צפורק עול ומפר י צרית ומגלה פנים

אלא מוקמי ג' כריתות בענד' כוכבים בסוף פרק ארבע מיתות (סנהדרין דף סד:) ע"כ גליון: **מאי יייתו יייתו פר בו'**. קסדר דייון שחלקם מכל חייבי מיתות צ"ד דממונן פלט חלקינן להו מכל מתכפרים וקשיא דליתו כצא או איל ואפי' איכא שום מתכפר דמייתי מ"מ הוה ליה לאקשויי:

וחרו איסור מצוה ואיסור קדושה דפליגי ר"ע ורבנן. בכל דוכתי פשיטא ליה להש"ס דחייבי לאוין לר"ע דלמר אין קידושין תופסין בחייבי לאוין לאו צני חלילה וייבוס וניחו כמו חייבי כריתות הכא ובהערל (לקמן דף עט:) גבי פטוע דכא וכרות שפכה וצפרק ד' מיתות (סנהדרין דף ג:) ותימה לר"י דלמאי לא אמרינן גמי לר"ע דליתי עשה ולידחי לא תעשה: **צ**

הנדחת בשוגג דאי אפשר לחלוק, קמ"ל, מורה אחת, דמייתי כל חד שעירה כיחיד (שס).

עין משפט ונר מצוה

לד א מיי פ"א מהל' שגגות הל' א ב ד:
לה ב מיי פ"ד מהלכות ע"ז הלכה ב:



תוספות ישנים

מאי חלוק דמשמע קרבן משונה לימי פר צבור בשאר מלות הוא דמייתי. וא"ת ואימא לייתי כצא או איל דלימה בליץ וי"ל דאין לנו לצדות מדעתו קרבן חדש. וא"ת אי"כ למה לו להאריך דקאמר לימי פר כי הוי"ל למפיק מאי חלוק או לייתי קרבן דלמיה במקום אחר אין זה חלוק ואי מייתי קרבן דלמיה בשום מקום אין לו לצדות מדעתנו ולי"ע:



מוסף רש"י

תורה אחת יהיה לכם לעושה בשגגה והנפש אשר תעשה ביד רמה. ענדת כוכבים משמע קרא. דמיא צספרי ר"ש אומר ענדת כוכבים הכתוב מדבר שנאמר כי דבר ה' פיה שפה על דבור דלשון שנאמר זו אפי' ה' אלתיך ולא יהיה יך אלתיס אחריס על פני (והריות ח.) הוקשה כל התורה כולה לענדת כוכבים. קרבנות של שגגות של כל עבירות של ע"י, מה ע"י קרבן של אפי' כה אלא על עבירה נגמרה שחייב על זדונו כרת, דסמך ליה והנפש אשר מעשה כרת רמה ונכרתה, אף כי התורה אין מציילן חטאת אלא על דבר שזדונו כרת (שבת טו.) אשכחון יחיד נשיא ומשיח. דכתיב ואם נפש ומשיח מורה אחת יהיה לכם והנפש אשר מעשה צד רמה, דידח ונשיא ומשיח בכלל ואם נפש אחת (והריות ח.) וילמד עליון מוחתורן. דכתיב צפונסה לעולם וי חשבו דהייט צבור וילמד מתחתון מוחם נפש, מה להלן דבר שחייבין על זדונו כרת ועל שגגתו חטאת צין בענדת כוכבים צין צשאר מלות (שס.) יכול נחלוק בקרבנותיהן. דכי הוי דחלוק צבור מיחדים דקרנן צבור ענדת כוכבים לא דמי לשום קרבן יחיד, ה"נ חלוק בקרבנותיהם דלחוי חלוק דמיונין עששו שוגגין דעיר הנדחת דלא להוי דמי לעולם לשום קרבן לא לצור ולא ליחיד, תלמוד לומר תורה אחת. דעיר הנדחת בשוגג כיחידים דמי ומימי כל חד וחד שעירה כיחיד (שס.) מאי לייחו. אנשי עיר הנדחת רבים דבסוף. לייחו פר צבור בשאר מצות הוה דמייתו. ולא הוי חלוק, וכ"ש דבעינן חלוק צין אנשי עיר הנדחת לצבור דהא אין צבור נעשין עיר הנדחת כלל (שס.) יחיד גמי היינו קרבנו. ולא הוי חלוק (שס.) אצטריך. מורה אחת דס"ד וכו' אי גמי צריך. לחלוק בקרבן, ואין לו תקנה. לעיר הנדחת בשוגג דאי אפשר לחלוק, קמ"ל, מורה אחת, דמייתי כל חד שעירה כיחיד (שס).